



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 1234 DEL 30/12/2025

OGGETTO: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PROPEDEUTICO PER LAFFIDAMENTO A SOGGETTO DA INDIVIDUARSI MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELLART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER LA REALIZZAZIONE DELLA SUPERVISIONE PROFESSIONALE DEL DISTRETTO RM 5.1 PER LANNUALITA 2026 E 2027



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO RM 5.1

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

OGGETTO: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PROPEDEUTICO PER LAFFIDAMENTO A SOGGETTO DA INDIVIDUARSI MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER LA REALIZZAZIONE DELLA SUPERVISIONE PROFESSIONALE DEL DISTRETTO RM 5.1 PER L'ANNUALITÀ 2026 E 2027

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO – DISTRETTO RM 5.1

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1232 del 30/12/2024 con la quale si è provveduto a ratificare il Verbale del Comitato Istituzionale del Distretto RM 5.1 del 19/11/2024 con la quale si attribuisce alla Dott.ssa Monica Fiori l'incarico di Coordinatrice dell'Ufficio di Piano del Distretto RM 5.1;

Visto il decreto sindacale n. 68 del 10.10.2025 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Monica Fiori l'incarico di responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto RM 5.1, ai sensi dell'art. 50, co. 10 e dell'art. 109 co. 1 del D.lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi Sociali”;

Vista la L.R. 10 agosto 2016, n. 11 “Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali”;

Visto il Decreto Interministeriale del 02.04. 2025 con il quale è stato approvato il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2027;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale – Regione Lazio n. 5 del 23.07.2025 con la quale è stato approvato il Piano Sociale Regionale 2025-2027;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1232 del 30/12/2024 con la quale si è provveduto a ratificare il Verbale del Comitato Istituzionale del Distretto RM 5.1 del 19/11/2024 con la quale si attribuisce alla Dott.ssa Monica Fiori l’incarico di Coordinatrice dell’Ufficio di Piano del Distretto RM 5.1;

Visto il decreto sindacale n. 68 del 10.10.2025 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Monica Fiori l’incarico di responsabile dell’Ufficio di Piano del Distretto RM 5.1, ai sensi dell’art. 50, co. 10 e dell’art. 109 co. 1 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il Verbale del Comitato Istituzionale del Distretto RM 5.1 del 29.04.2025 con il quale è stato approvato il Piano di Zona 2024-2026;

Vista la Determinazione della Regione Lazio n. G082028 del 26.06.2025 avente ad oggetto “*Preso d’atto del Piano Sociale di zona 2024-2026 presentato dal Comune di Monterotondo, ente capofila del Distretto Sociosanitario RM 5.1.*”;

Richiamata la Convenzione per la gestione associata dei Servizi e Interventi Socio-Assistenziali approvata con Deliberazione n. 55 del 30/07/2024 del Consiglio Comunale del Comune di Monterotondo Capofila del Distretto RM 5.1 sottoscritta in data 13.12.2024, nell’ambito della quale è prevista peraltro, entro l’anno 2026, la costituzione del Consorzio Intercomunale per la gestione associata dei Servizi e Interventi Socio-Assistenziali tra i Comuni di Monterotondo, Mentana e Fonte Nuova;

Premesso che:

- il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026 riconosce l’attività di “supervisione degli assistenti sociali” come Livello essenziale delle Prestazioni Sociali (LEPS),
- con Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G08621 del 07/07/2025 “Assegnazione quote del Fondo Nazionale Politiche Sociali agli enti capofila dei distretti sociosanitari per l’attuazione dei piani sociali di zona per gli esercizi finanziari 2024 e 2025 stanziando la somma complessiva di € 32.718,00 per la realizzazione dell’attività di Supervisione per gli assistenti sociali dei tre comuni del Distretto RM 5.1 (Monterotondo, Mentana e Fonte Nuova) per due annualità;
- la supervisione offerta agli operatori sociali del Distretto RM 5.1 (Comuni di Monterotondo, Mentana e Fonte Nuova) tende a sostenere l’operatore sociale nell’elaborazione teorica, nel collegamento teoria- prassi, nell’identità professionale, nella rielaborazione dell’esperienza professionale, nella capacità di lavorare in gruppo, nella capacità di controllare le proprie emozioni per fare un uso di sé finalizzato alla professione, sul piano organizzativo-istituzionale, sul piano tecnico metodologico/valoriale/deontologico e relazionale,

- la supervisione offerta agli operatori sociali del Distretto RM 5.1 (Comuni di Monterotondo, Mentana e Fonte Nuova) persegue l'obiettivo di individuare criticità emergenti e i possibili miglioramenti della qualità complessiva sia professionale che amministrativa del servizio reso a favore dell'utenza, puntando altresì alla messa a punto di tecniche e strumenti professionali innovativi di sostegno alla professionalità caratterizzandosi come processo di supporto alla globalità dell'intervento professionale, come accompagnamento,

- la complessiva progettualità altresì rappresenta un valido percorso di prevenzione del cosiddetto burn out dell'operatore sociale nonché la possibilità di fornire all'operatore sociale l'opportunità di sviluppare strategie di intervento più efficaci, professionali e soddisfacenti, impedendo la cristallizzazione di vissuti negativi e di quell'isolamento emotivo,

- il comune di Monterotondo, in qualità di Comune Capofila del Distretto RM 5.1 ha quindi l'onere di provvedere all'individuazione di soggetto qualificato esterno a cui affidare il progetto di supervisione come previsto dalle succitate DGR della Regione Lazio ed a valere sui fondi dedicati con Determinazione della Regione Lazio n. G. 08621 del 07/07/2025;

Richiamati:

- ✓ L'art. 71 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, *“nelle procedure aperte qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara”*;
- ✓ L'art. 108, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 : *“Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:*

I contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica (...)

- ✓ l'art. 17 comma 1 del D. Lgs 36/2023 il quale prevede che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;
- ✓ l'art. 25, comma 2, del D.lgs. 36/2023 che prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici [...];
- ✓ l'art. 19 del Codice dei contratti pubblici, in materia di principi e diritti digitali, il quale dispone che le *“stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale [...] garantiscono l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica [...]”*;
- ✓ l'art. 62, comma 1, del D.lgs. 36/2023 il quale dispone che *“Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti [...]”*;

Rilevato che:

- l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” il quale dispone che “La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che ai sensi del citato art. 17 e dell’art. 192 del TUEL, il presente procedimento è finalizzato alla prenotazione di impegno di spesa finalizzato a garantire avvio della procedura aperta per la realizzazione della supervisione professionale:

–il fine che il contratto intende perseguire è: l’implementazione sul territorio del Distretto RM 5.1 dei percorsi di Supervisione Professionale;

–l’oggetto del contratto è: Supervisione Professionale del Distretto RM 5.1 da realizzarsi nell’annualità 2026 e nell’annualità 2027;

–la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta su piattaforma certificata, ai sensi dell’Art. 71 comma 1 e dell’Art. 108 comma 1 del D. Lgs. 36/2023;

Considerato:

Che per la realizzazione del servizio in parola, occorre procedere all'affidamento di che trattasi;

Che il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è il Responsabile dell’Ufficio di Piano Dott.ssa Monica Fiori;

Che ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, l’appalto peraltro dato l’importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione dell’azione amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del D.lgs. 36/2023;

Che per la procedura di cui trattasi si applica l’art. 110 del D. Lgs. 36/2023 relativamente alle offerte anormalmente basse;

Che ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. questa stazione appaltante effettua le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui all’affidamento di che trattasi utilizzando mezzi di comunicazione elettronici e più precisamente attraverso l’utilizzo di una piattaforma certificata;

Dato atto che in data 02.12.2025 è stata approvata dal Comitato Istituzionale la programmazione del Piano di Zona interventi e servizi socioassistenziali del Distretto RM 5.1 per l’annualità 2026, con la conseguente impossibilità da parte dell’Ufficio di Piano del Distretto RM 5.1 di provvedere prima all’avvio dell’iter procedurale per l’espletamento di una procedura di gara aperta per la realizzazione della supervisione professionale;

Evidenziato che la Responsabile dell’Ufficio di Piano del Distretto 5.1 dovrà provvedere alla predisposizione di tutti i necessari provvedimenti ai fini dell’avvio dell’iter procedurale per l’espletamento di una procedura di gara aperta al fine di garantire l’avvio del percorso di supervisione professionale del Distretto RM 5.1;

Ritenuto quindi necessario, per le motivazioni sopra esposte e nel rispetto dei principi di legalità, buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa, provvedere alla prenotazione di

impegno di spesa quale azione propedeutica all'indizione di una procedura di affidamento aperta ai sensi dell'art.71, comma 1, su piattaforma certificata TRASPARE;

Visto

- il disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 276/2000 a fronte del quale il Responsabile del procedimento attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;
- il disposto dell'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012 n. 190, che ha introdotto l'art. 6 bis nella legge 7 agosto 1990, n. 241, a fronte del quale il Responsabile del procedimento attesta che, in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di "conflitto di interessi", neppure potenziale.

Visti il parere di regolarità tecnica espresso dalla Responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto RM 5.1;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Visto il D.Lgs. 36/2023 Codice dei Contratti Pubblici;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;

DETERMINA

1. **DI RICHIAMARE** la premessa che qui si intende interamente riportata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990;
2. **DI ACCERTARE**, nei confronti dei debitori sotto descritti, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni, la somma di € **32.718,00** di seguito precisati negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ articolo	Missione/ Programma / Titolo	CP / FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITA'	DI
	D. lgs. 118/2011		2025	Debitore
324.00 SIOPE 2.01.01.02.001	2.0101.02	CP	€ 32.718,00	Regione Lazio - FNPS

3. **DI PROVVEDERE** alla prenotazione di impegno di spesa quale azione propedeutica all'indizione di una procedura aperta ai sensi dell'art 71, comma 1, su piattaforma certificata TRASPARE per la realizzazione della Supervisione Professionale del Distretto RM 5.1:

Capitolo/ articolo	Missione Programma Titolo	CP / FP V	ESERCIZIO ESIGIBILITA'	DI
	D. lgs. 118/2011		2025	Fornitore
5784.01 SIOPE 1.03.02.99.999	12.05.1.0103	CP	€ 32.718,00	Da definire

4. **di dare atto** che trattasi di spesa NON RICORRENTE
5. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i, il Responsabile del presente Procedimento è la Responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto Socio-Sanitario RM 5.1, Dott.ssa Monica Fiori;
6. **di dare atto** ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1, c. 9, lett. e), della L. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento;
7. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso la Responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto Socio-Sanitario RM 5.1, Dott.ssa Monica Fiori, come da parere allegato al presente atto;
8. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
9. **di dare atto** che, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Monterotondo, Capofila del Distretto RM 5.1 secondo quanto previsto dal titolo V del libro quarto del codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 104/2010.
10. **di pubblicare** la presente determinazione:
- a) all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti -> Provvedimenti dirigenti amministrativi", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013.

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1479 del 19/12/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

**La responsabile dell'Ufficio di Piano
Monica Fiori**

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Monica Fiori in data 19/12/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1479**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA**

Ufficio Proponente: **Ufficio di Piano del Distretto RM 5.1**

Oggetto: **PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PROPEDEUTICO PER LAFFIDAMENTO A SOGGETTO DA INDIVIDUARSI MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELLART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER LA REALIZZAZIONE DELLA SUPERVISIONE PROFESSIONALE DEL DISTRETTO RM 5.1 PER LANNUALITA 2026 E 2027**

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e del'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 30/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 30/12/2025